T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

Traduction

Messine le 1er Juin 1861.

Procureur Général
près la Cour de Messine.

Monsieur,

En ayant l'honneur de répondre à la dépêche Ministérielle du 21 Mai dernier N° 1384, relative à la procédure pour falsification de bank-notes Ottomanes et de monnaies d'Argent du Royaume, je dois vous faire remarquer que la mise en liberté, décrétée par la Cour, du détenu Marcellino Mircasi, pour laquelle le Chargé d'Affaires Ottoman a porté plainte, était inévitable et requise par la loi.

Il était depuis long temps en prison sans mandat légal de la Justice. Il insistait pour être admis au bénéfice de la présentation spontanée. La loi accorde ce bénéfice aux inculpés de méfaits portant une peine au dessous du 4e degré des fers, contre lesquels il n'a été expédié ni éxécuté aucun mandat de dépôt.

Je temporisai autant que je le pus en considération du procès instruit à Constantinople. Les huit individus détenus pendant long temps réclamaient continuellement pour être traités selon la justice. Contre le libéré Marcellino Mircasi, qui n'est pas d'ailleurs le Nº Mircasi, Antonin fils, lequel est toujours en prison et avec lequel il ne faut pas le confondre, le Juge d'instruction expédia le mandat de dépôt bien long temps après la remise de sa demande de présentation spontanée.

Nonobstant les nombreuses suppliques des détenus j'avais demandé à la Cour de suspendre les mesures jusqu'à l'arrivée des actes de Constantinople. La Cour crut, dans sa Justice, appeler le procès préparé par le Juge

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
170 | 2 | 16

2 vrk
(1 shf boş)

HR.H.00170.00002.016

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

d'Instruction. Et après l'avoir examiné, Elle fixa, le 20 Avril dernier, et à la fois le sort des huit détenus de la manière suivante:

Elle convertit en arrêt le mandat de dépôt lancé contre Antonin Mércasi, fils, Rocco Bianco et Pasquale Gentile, et elle expédia un mandat d'arrêt contre Jean Bianco également détenu. — Elle ordonna la liberté d'Antonin Gringiari et de Gaëtan Lucca pour lesquels l'instruction ici poursuivie n'offrait pas d'élémens; et ils n'étaient pas sous un mandat légal. Elle accorda au susnommé Marcellin Mércasi et à D. François Gullifa, pour lequel il n'avait pas même été expédié de mandat de dépôt, le bénéfice demandé de la liberté provisoire sous une caution de 300 ducats pour chaque individu.

Donc des huit personnes arrêtées, six sont sous la main de la Justice: c'est à dire quatre en état d'arrestation formel; deux sous une sorte de garde extérieure, à laquelle ils avaient droit par une expresse prescription de la loi. Deux seulement, par défaut absolu de preuves, ont été mis en liberté par la Cour qui n'a pu, dans l'examen de l'instruction qui lui a été soumise, trouver aucune donnée à pouvoir justifier l'arrestation.

Je l'avais fait valoir — et par un rapport du 4 Avril dernier N° 2398 j'exposai au Gouvernement la nécessité de renouveler les instances afin d'obtenir le procès si souvent demandé de Constantinople, sans lequel la Cour se serait trouvée dans la nécessité d'ordonner l'élargissement provisoire de plusieurs des détenus.

Les excuses de M. le Chargé d'Affaires de Turquie ne me paraissent pas valoir, en voulant justifier le retard de l'envoi de ces actes par la distance de Constantinople.

La demande semblable, fut faite, peut être après la mienne, par les Autorités de Constantinople à mon parquet. — Les obstacles furent surmontés et je chargeai spécialement des employés qui travaillèrent sans relâche jour et nuit pour remettre au Gouvernement de Constantinople les documens désirés, que je lui envoyai il y a déja deux mois et sept jours, par un rapport du 25 Mars N° 2296. La distance qu'il y a entre Messine et Constantinople — est sans le moindre doute la même que celle qui sépare Constantinople et Messine. Permettez moi donc de dire que les Autorités de Constantinople ont été un peu lentes en cette affaire.

Le besoin d'avoir le procès instruit à Constantinople devient donc urgent. Les détenus se plaignent du retard d'un procès qui, pour ce qui regarde Messine est à peu près complet, mais qui ne l'est à cause du manque de celui de Constantinople.

Les défenseurs font comprendre qu'ils veulent — protester.. que faire ?..

J'attends vos ordres supérieurs à ce sujet.

(Signé) Jean Interrodato.

T.C. BASBAKANLIK ARSIV GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00170.00002.016